

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5164/2542

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
พระอธิการกุ้ยไฮ้ ชุติญโร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 334

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 240

จำเลยแก้ฎีกาและปฏิเสธว่าพยานหลักฐานของโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็น
คนร้ายรายนี้ คำแก้ฎีกาจึงเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัย

การที่จำเลยที่ 2 ได้ขับรถยนต์กระบะบรรทุกคนนั่งมาประมาณ 20 คน ออกจาก
วัด ถ. มาจอดรอที่หน้าป่ายเข็ญชวนของวัด ร. จำเลยที่ 1 นั่งรถยนต์กระบะอีกคัน
หนึ่งตามหลังมาแล้วขับรถอ้อมมาจอดฝั่งตรงข้าม จำเลยที่ 1 ยกมือเป็นสัญญาณ คน
บนรถยนต์กระบะของจำเลยที่ 2 จึงได้ลงจากรถเข้าไปล้อมป่ายของวัด ร. และกระแทก
จนหลอดไฟแตก แล้วยกป่ายดังกล่าวขึ้นรถยนต์กระบะของจำเลยที่ 2 ขึ้นรถขับ
กลับไปเข้าวัด ถ. แสดงว่าเจตนาจำเลยทั้งสองแต่แรกต้องการทำลายให้แผ่นป่ายนั้น
ไร้ประโยชน์ และสาเหตุที่จำเลยทั้งสองร่วมกับพวกทำลายแผ่นป่ายดังกล่าวก็เนื่อง
มาจากความไม่พอใจวัด ร. ที่โฆษณาชักชวนให้ชาวบ้านไปเที่ยวงานที่วัด ร. การที่
จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันเอาไปซึ่งแผ่นป่ายดังกล่าวกระทำต่อเนื่องกับการทำลาย
แผ่นป่ายนั้นในวาระเดียวกันเกี่ยวพันกันโดยไม่ขาดตอน จึงไม่ใช่เป็นการกระทำโดย
มุ่งจะแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวโดยแท้จริง ที่จะเอาแผ่นป่ายดังกล่าว

ไปเป็นของจำเลยทั้งสอง หากแต่เป็นการแสดงอำนาจบาตรใหญ่ หรือทำไปด้วยความ
คึกคะนองของพวกจำเลย จึงมิใช่เกิดจากเจตนาทุจริต ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง - กนก พรรณรักษา - ดลจรัส รัตนไศภิต) ศาลจังหวัด
ราชบุรี นางอัจฉรา วรวิงศ์ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์

นายชูวงศ์ ละอองศิริวงศ์ - ตรวจ

นายธานีศ เกศวพิทักษ์ - ผู้ช่วยผู้พิพากษาฯ

นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ - ย่อ

สุชาดา พิมพ์/ทาน

()

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ